

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2010-2-2]공동소송인 독립의 원칙의 의의, 내용, 보완 및 한계, 예외

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(물음2) 공동소송인독립의 원칙 (25점)》

<문제2의 물음2> 공동소송인 독립의 원칙의 의의, 내용, 보완 및 한계, 예외

I. 공동소송인 독립의 원칙의 의의

- 하나의 소송절차에 여러 명의 원고 또는 피고가 관여하는 공동소송 중 통상공동소송은 각 공동소송인이 상대방에 대하여 갖는 권리관계가 개별적이고 독립적이다. “민사소송법 제66조”는 이를 공동소송인 독립의 원칙으로 규정하고 있다. 이는 소송 수행의 편의를 위해 절차만 합쳐놓은 것에 불과하므로, 각 당사자의 소송행위나 법원의 판단이 서로에게 영향을 주지 않는 것이 원칙이다.

II. 공동소송인 독립의 원칙의 내용

1. 소송요건의 개별성

- 공동소송인 각자에 대하여 소송요건을 개별적으로 심사해야 한다. 예를 들어 어느 한 사람에 대하여 재판권이냐 관할권이 없더라도 다른 공동소송인의 소송에는 영향을 미치지 않는다.

2. 소송행위의 독립성

(1) 유리·불리한 행위의 독립

- 공동소송인 중 1인이 한 소 제기, 소 취하, 자백, 청구의 포기나 인낙 등은 다른 공동소송인에게 영향을 주지 않는다. 또한 1인에 대한 상대방의 소송행위도 그 사람에게만 효력이 있다.

(2) 소송진행의 독립

- 어느 1인에게 소송절차의 중단이나 중지 사유가 발생하더라도 다른 공동소송인의 소송진행에는 영향을 미치지 않으며, 판결의 선고도 개별적으로 이루어질 수 있다.

3. 증거조사와 사실인정의 독립

(1) 증거독립의 원칙

- 어느 1인이 제출한 증거는 원칙적으로 그 사람의 소송관계에서만 효력을 가진다. 따라서 다른 공동소송인이 그 증거를 원용하지 않는 한 법원은 이를 근거로 다른 공동소송인에 대한 사실을 인정할 수 없다.

(2) 판단의 비통일

- 동일한 사실관계에 대하여도 공동소송인마다 제출한 증거와 소송행위가 다를 경우, 법원은 각자에게 서로 모순되는 판결을 내릴 수 있다. 이는 통상공동소송의 본질적 결과이다.

III. 독립의 원칙에 대한 보완 및 한계

1. 증거공통의 원칙

- 공동소송인 중 1인이 제출한 증거에 의하여 공통된 사실을 인정할 수 있는 경우, 다른 공동소송인이 이를 원용하지 않더라도 법원이 그 사실을 공통적으로 인정할 수 있다는 원칙이다. “판례”는 실질적으로 동일한 증거조사 결과를 두고 당사자마다 다르게 판단하는 것은 비합리적이라는 점에서 이를 긍정한다.

2. 주장공통의 원칙 인정 여부

(1) 학설의 대립

- 공동소송인 중 1인이 자기에게 유리한 사실을 주장했을 때, 다른 공동소송인이 주장하지 않았더라도 그 효력을 인정할 것인지가 문제된다. 이를 긍정하는 견해는 소송의 통일을 강조하고, 부정하는 견해는 변론주의 원칙을 강조한다.

(2) 판례의 태도

- “판례”는 통상공동소송에서 주장공통의 원칙을 원칙적으로 부정한다. 따라서 어느 1인이 제기한 소멸시효 항변이나 취소권 행사의 효력은 다른 공동소송인에게 미치지 않는다고 본다.

IV. 독립의 원칙의 예외 : 필수적 공동소송

1. 의의

- 소송물인 권리관계가 공동소송인 전원에게 합일적으로 확정되어야 하는 경우이다. 이때는 “민사소송법 제67조”가 적용되어 공동소송인 독립의 원칙이 배제된다.

2. 특례 내용

(1) 소송행위의 유효 요건

- 공동소송인 1인의 소송행위는 모두에게 유리한 경우에만 효력이 있고, 불리한 행위(자백, 취하 등)는 전원이 함께해야 효력이 발생한다.

(2) 상소의 효력

- 공동소송인 중 1인이 상소를 제기하면 전원에게 효력이 미치며, 판결의 확정도 차단되고 사건 전체가 상소심으로 이심된다.

V. 결론

- 공동소송인 독립의 원칙은 자기책임의 원칙과 변론주의를 공동소송 절차에서 구현한 것이다. 그러나 이 원칙을 고수할 경우 발생하는 판결의 모순·저촉 문제를 해결하기 위해 증거공통의 원칙 등이 활용되고 있다. 다만, “판례”가 주장공통의 원칙을 부정하고 있는 만큼, 실무적으로는 각 당사자가 상대방의 유리한 주장을 적극적으로 원용하여 불이익을 방지할 필요가 있다. 통상공동소송의 독립성과 필수적 공동소송의 합일확정성 사이의 조화는 민사소송법의 효율적 운영을 위한 핵심적 과제라 할 수 있다.